

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

Crimes Contra a Pessoa e Contra o Patrimônio

Preparação para Concursos de Magistratura Estadual — Banca FGV

Período coberto: junho/2021 a junho/2026 (últimos 5 anos)

Fonte: Buscador Dizer o Direito — jurisprudência comentada do STF e STJ

Data da curadoria: 09/07/2026

Sumário

A. Crimes Contra a Vida — Homicídio e Aborto (arts. 121 a 128)

A1. Aborto — sigilo médico violado e prova ilícita por derivação

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** HC 1.000.918-SP

Relator(a): Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. TJSP)

Data do julgamento: 15/04/2026 (Info 887)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

A comunicação feita por médico à polícia, sem consentimento da paciente e fora de hipótese legal de exceção, viola o sigilo profissional (art. 207 do CPP). Toda a investigação subsequente decorrente exclusivamente dessa comunicação é prova ilícita por derivação, não se aplicando a teoria da fonte independente.

Resumo do caso:

Gestante que provocou aborto em casa procurou pronto-socorro e relatou o ocorrido à médica, que comunicou o fato à polícia. A partir dessa comunicação a perícia recolheu o feto e investigou o caso. O juiz impronunciou a paciente por violação de sigilo profissional; o TJ reformou invocando fonte independente; o STJ restabeleceu a impronúncia. Sem a comunicação ilícita da médica, as autoridades não teriam sequer ciência do fato, de modo que toda a cadeia probatória está contaminada (teoria dos frutos da árvore envenenada).

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Alternativas trocando os fundamentos: "fonte independente afasta a ilicitude" (errado) vs. "prova ilícita por derivação, sem fonte autônoma" (correto); testar o dever de sigilo médico (art. 207 CPP, Código de Ética Médica) como limite à comunicação de crime.
- **Discursiva:** Sentença/questão dissertativa cruzando autoaborto (art. 124), sigilo profissional, prova ilícita por derivação e teoria da fonte independente — pedir a diferenciação entre as duas teorias e a consequência para a ação penal (impronúncia por falta de justa causa).
- **Oral:** O que é a teoria da fonte independente e por que ela não se aplica quando a descoberta depende inteiramente da informação ilícita?

 **Conexões:** Art. 207 do CPP; art. 157, §§1º e 2º, do CPP; ADPF 442 (descriminalização do aborto em debate no STF).

A2. Homicídio — qualificadora de arma de uso restrito não se estende à arma de uso permitido com numeração suprimida

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** AgRg no REsp 2.104.061-MG

Relator(a): Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. conv. TJRS)

Data do julgamento: 19/08/2025 (Info 30 (Edição Extraordinária))

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

A qualificadora do art. 121, § 2º, VIII, do CP (arma de fogo de uso restrito ou proibido) não pode ser aplicada quando a arma utilizada é de uso permitido, ainda que com numeração de série suprimida. A equiparação do Estatuto do Desarmamento tem finalidade específica e não se estende ao Código Penal.

Resumo do caso:

Réu matou a vítima com revólver .38 (uso permitido) com numeração raspada. A acusação pretendia aplicar a qualificadora do inciso VIII (arma de uso restrito/proibido) por equiparação com o art. 16, §1º, I, do Estatuto do Desarmamento. O STJ afastou a qualificadora: admitir a extensão configuraria analogia in malam partem, vedada pelo princípio da legalidade estrita.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Pegadinha clássica: apresentar arma de uso permitido com numeração raspada e testar se o candidato aplica indevidamente a qualificadora do inciso VIII por analogia com a legislação extravagante.
- **Discursiva:** Uso do princípio da legalidade estrita e vedação à analogia in malam partem em matéria de qualificadoras; diferenciar a finalidade do Estatuto do Desarmamento (punir posse/porte) da tipificação do homicídio.
- **Oral:** É possível aplicar por analogia ao Código Penal as equiparações previstas no Estatuto do Desarmamento? Por quê?

 **Conexões:** Art. 16, §1º, I, da Lei 10.826/2003; art. 121, §2º, VIII, do CP (incluído pela Lei 13.964/2019).

A3. Homicídio mercenário — qualificadora da paga ou promessa de recompensa não se comunica automaticamente ao mandante

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção | **Processo:** EAREsp 1.322.867-SP

Relator(a): Min. Antonio Saldanha Palheiro

Data do julgamento: 13/08/2025 (Info 860)

Sistemática: Embargos de divergência — uniformização de tese entre as Turmas

Tese fixada / Decisão:

A qualificadora da 'paga ou promessa de recompensa' (art. 121, § 2º, I, do CP) não se comunica automaticamente ao mandante do crime, porque, para este, o pagamento é a própria conduta que o integra ao concurso de pessoas, e não o motivo do crime.

Resumo do caso:

Havia divergência entre a 5ª Turma (não comunica) e a 6ª Turma/precedente mais antigo (comunica) sobre se o mandante de homicídio mercenário também responde pela qualificadora do motivo torpe-pecuniário. A 3ª Seção uniformizou a favor da posição mais restritiva: o pagamento é elementar do concurso de pessoas para o mandante, não podendo ser simultaneamente usado como qualificadora subjetiva contra ele, sob pena de bis in idem.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Item clássico de V/F cruzando executor e mandante, testando se ambos respondem pela mesma qualificadora — resposta correta: só o executor, salvo se o mandante tiver agido por outro motivo torpe autônomo.

- **Discursiva:** Comunicabilidade de circunstâncias e elementares no concurso de pessoas (art. 30 do CP); diferença entre elementar do tipo (comunica) e circunstância subjetiva pessoal (não comunica) aplicada ao caso do mandante.
- **Oral:** Por que a paga funciona como elementar para o mandante e como qualificadora subjetiva para o executor, simultaneamente?

 **Conexões:** Art. 30 do CP; Info 748 (REsp 1973397-MG, posição da 5ª Turma que prevaleceu); art. 121, §2º-D, do CP (novo aumento por organização criminosa, Lei 15.358/2026).

A4. Homicídio no trânsito — dolo eventual x culpa consciente é matéria de competência do Tribunal do Júri

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma e 5ª Turma | **Processo:** AgRg no AREsp 2.795.012-SP; AgRg no AREsp 2.519.852-SC

Relator(a): Min. Antonio Saldanha Palheiro; Min. Ribeiro Dantas

Data do julgamento: 11/03/2025 e 03/09/2024 (Info 843 e 824)

Sistemática: Caso isolado (jurisprudência consolidada)

Tese fixada / Decisão:

Havendo elementos indiciários mínimos que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca de dolo eventual ou culpa consciente em homicídio no trânsito, a controvérsia deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, e não pelo juiz togado na pronúncia. A embriaguez, isoladamente, não basta para presumir dolo eventual; tampouco a fuga do local (conduta posterior) revela o elemento subjetivo da conduta anterior.

Resumo do caso:

Em dois casos de atropelamento com morte por motorista embriagado, a defesa pedia a desclassificação para homicídio culposo já na fase de pronúncia. O STJ reafirmou que cabe ao júri, juiz natural da causa, decidir sobre dolo eventual versus culpa consciente quando há indícios mínimos de ambas as versões, evitando usurpação de competência constitucional; e que embriaguez ou fuga posterior, isoladamente, não autorizam presumir dolo eventual.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Caso concreto de atropelamento com fuga e embriaguez perguntando se o juiz pode desclassificar de plano para culposo — resposta correta: não, deve ir a júri se há indícios mínimos de dolo eventual.
- **Discursiva:** Sentença de pronúncia: fundamentação sobre a distinção dolo eventual/culpa consciente no homicídio de trânsito e os limites da cognição do juiz togado (in dubio pro societate mitigado).
- **Oral:** A embriaguez do condutor, por si só, autoriza presumir dolo eventual? E a fuga do local dos fatos?

 **Conexões:** Súmula 45-STJ (não se aplica); precedentes mais antigos (Info 623, Info 904-STF) sobre embriaguez e dolo eventual no trânsito.

A5. Lesão corporal por manobra obstétrica (Kristeller) — ausência de culpa médica

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** AREsp 2.587.582-SP

Relator(a): Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik

Data do julgamento: 27/08/2024 (Info 24 (Edição Extraordinária))

Sistemática: Caso isolado

 Tese fixada / Decisão:

Não há crime de lesão corporal nem de violência psicológica contra a mulher quando o médico, diante de urgência no parto, adota manobra tecnicamente adequada, sem que a perícia constata negligência, imprudência ou imperícia — as lesões compatíveis com o parto natural não configuram ilícito penal.

 Resumo do caso:

Gestante que recusou episiotomia sofreu manobra de Kristeller e teve laceração perineal; o médico também usou palavras de baixo calão durante o procedimento. Denunciado por lesão corporal qualificada e violência psicológica contra a mulher, o STJ absolveu quanto à lesão corporal por ausência de nexo de imperícia (lesões compatíveis com o parto natural), mantendo o debate sobre os limites da responsabilização penal do médico em contexto de urgência.

 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a diferença entre resultado adverso e culpa médica: ausência de perícia comprovando negligência/imprudência/imperícia afasta a tipicidade, mesmo havendo lesão.
- **Discursiva:** Responsabilidade penal médica: elementos da culpa (negligência, imprudência, imperícia) e o papel da perícia técnica na comprovação do nexo causal em obstetrícia.
- **Oral:** Quais são as três modalidades de culpa stricto sensu e qual delas normalmente se discute em erro médico?

 **Conexões:** Art. 129, caput e §6º (culposa), do CP; Lei do parto humanizado (debate legislativo em curso).

 A6. Aborto — Síndrome de Edwards não se equipara à anencefalia para autorizar interrupção da gravidez

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** HC 932.495-SC

Relator(a): Min. Messod Azulay Neto

Data do julgamento: 06/08/2024 (Info 820)

Sistemática: Caso isolado — aplica por analogia o precedente da ADPF 54/STF

 Tese fixada / Decisão:

Não é possível conceder salvo-conduto para interrupção da gravidez, por aplicação analógica da ADPF 54 (feto anencéfalo), quando o feto tem Síndrome de Edwards e a documentação médica não confirma a impossibilidade de vida fora do útero.

 Resumo do caso:

Gestante pleiteou autorização judicial para abortar feto diagnosticado com Síndrome de Edwards (condição genética grave, de alta letalidade). O STJ negou a extensão do entendimento da ADPF 54 (que permite o aborto de feto anencéfalo, por ser inviável a vida extrauterina), por não haver comprovação da mesma inviabilidade absoluta na Síndrome de Edwards.

 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Diferenciar anencefalia (autorizado, ADPF 54) de outras anomalias fetais graves mas não absolutamente letais (não autorizado sem debate próprio) — item clássico de pegadinha.
- **Discursiva:** Limites da interpretação conforme aplicada ao aborto de feto anômalo: quando cabe estender a lógica da ADPF 54 a outras patologias fetais.
- **Oral:** Por que o STF, na ADPF 54, não classificou a antecipação terapêutica do parto de feto anencéfalo como crime de aborto?

 **Conexões:** ADPF 54/STF (Min. Marco Aurélio, 2012); arts. 124 a 128 do CP; HC 124306/RJ (interrupção no 1º trimestre).

A7. Remoção ilegal de órgãos com resultado morte não configura homicídio doloso — competência do juízo singular

Tribunal: STF | **Órgão:** 1ª Turma | **Processo:** RE 1313494/MG

Relator(a): Min. Dias Toffoli

Data do julgamento: 14/09/2021 (Info 1030)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

É do juízo criminal singular, e não do Tribunal do Júri, a competência para julgar o crime de remoção ilegal de órgãos de pessoa viva com resultado morte (art. 14, §4º, da Lei 9.434/97), por se tratar de delito com bem jurídico próprio, distinto do homicídio.

Resumo do caso:

Médicos retiraram os rins de um menino ainda vivo, após acidente, para venda no comércio ilegal de órgãos, causando sua morte. A controvérsia era se a conduta configurava homicídio doloso qualificado (competência do júri) ou remoção ilegal de órgãos com resultado morte (competência do juízo singular). O STF firmou a segunda tese, por entender que o bem jurídico tutelado é distinto: incolumidade pública, ética na doação de órgãos e integridade física, e não a vida propriamente dita como bem jurídico do homicídio.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Caso clássico e "bizarro" de prova FGV: testar se o candidato desclassifica corretamente para o tipo especial da Lei de Transplantes e identifica a competência correta (juízo singular, não júri).
- **Discursiva:** Critério de definição da competência do Tribunal do Júri: bem jurídico tutelado versus mero resultado morte; concurso aparente entre tipo especial e homicídio.
- **Oral:** Todo crime que tem a morte como resultado deve ser julgado pelo Tribunal do Júri? Justifique com o caso da Lei de Transplantes.

 **Conexões:** Art. 14, §4º, da Lei 9.434/97; art. 5º, XXXVIII, 'd', da CF/88 (competência constitucional do júri para crimes dolosos contra a vida).

A8. Compatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras do homicídio

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** REsp 1836556-PR

Relator(a): Min. Joel Ilan Paciornik

Data do julgamento: 15/06/2021 (Info 701)

Sistemática: Caso isolado (tema com divergência não pacificada)

 Tese fixada / Decisão:

O dolo eventual é sempre compatível com as qualificadoras subjetivas de motivo (fútil/torpe). Quanto às qualificadoras objetivas de meio (surpresa, traição, emboscada, dissimulação — art. 121, §2º, III e IV), há divergência: para uma corrente, são compatíveis; para outra (inclusive precedente do STF), a qualificadora da surpresa pressupõe vontade dirigida a impedir a defesa da vítima, incompatível com o mero assumir o risco.

 Resumo do caso:

Discute-se se um agente que age com dolo eventual (assume o risco de matar) pode responder por homicídio qualificado por motivo fútil/torpe (sim, pacífico) e pelas qualificadoras de meio cruel ou surpresa (controvertido). O STJ, em precedente de 2021, admitiu a compatibilidade também com as qualificadoras objetivas de meio, desde que o meio empregado tenha sido dolosamente utilizado para o resultado, ainda que este seja eventual.

 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Questão de múltipla escolha explorando exatamente essa distinção — dolo eventual + motivo fútil (sempre compatível) vs. dolo eventual + qualificadora de meio (posição não pacífica, atenção ao enunciado da banca).
- **Discursiva:** Elemento subjetivo do homicídio qualificado: compatibilidade teórica entre dolo eventual e cada categoria de qualificadora (motivo, meio, modo de execução, fim).
- **Oral:** Dolo eventual é compatível com qualificadora de motivo fútil? E com a qualificadora de meio cruel?

 **Conexões:** HC 111442/RS-STF (posição restritiva); art. 121, §2º, I a X, do CP.

B. Lesões Corporais e Periclitação da Vida (arts. 129 a 136)

B1. Lesão corporal grave — concausa preexistente relativamente independente não afasta a qualificadora

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** AgRg no REsp 1.882.609-MS

Relator(a): Min. Antonio Saldanha Palheiro

Data do julgamento: 13/03/2023 (Info 770)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

A existência de concausa preexistente relativamente independente (ex.: doença periodontal com perda dentária programada) não impede a condenação por lesão corporal grave, quando, suprimida mentalmente a conduta do agente, o resultado não teria ocorrido naquele momento.

Resumo do caso:

Vítima de violência doméstica perdeu dois dentes em razão de agressão, mas já era portadora de doença periodontal com programação de extração. A defesa pediu a desclassificação para lesão leve, alegando que a perda dentária decorreria da doença preexistente. O STJ manteve a condenação por lesão grave, aplicando a teoria da equivalência dos antecedentes com o corretivo da causalidade adequada: a doença é concausa relativamente independente que não rompe o nexo causal.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Aplicação da teoria da conditio sine qua non e da supressão hipotética diante de concausa preexistente — testar se o candidato erroneamente desclassifica para lesão leve.
- **Discursiva:** Teoria da causalidade no Direito Penal (arts. 13, caput e §1º, do CP): concausas absolutamente x relativamente independentes, preexistentes, concomitantes e supervenientes, aplicadas a um caso de lesão corporal.
- **Oral:** O que muda entre concausa relativamente independente preexistente e superveniente que, por si só, produz o resultado?

 **Conexões:** Art. 13, §1º, do CP; Info 590-STJ (perda de dois dentes = lesão grave, não gravíssima).

B2. Qualificadora da deformidade permanente abrange apenas danos físicos, não alteração de personalidade

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** HC 689921-SP

Relator(a): Min. Laurita Vaz

Data do julgamento: 08/03/2022 (Info 728)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

A qualificadora do art. 129, §2º, IV, do CP ('deformidade permanente') abrange apenas lesões corporais que resultam em danos físicos (lesões estéticas de grande monta); não alcança a 'alteração permanente da personalidade' da vítima.

Resumo do caso:

Discutiu-se se sequelas psicológicas permanentes decorrentes de agressão poderiam ser enquadradas como 'deformidade permanente' para fins de lesão corporal gravíssima. O STJ fixou interpretação restritiva: a deformidade do inciso IV exige dano físico-estético visível, apto a causar desconforto a quem a vê ou ao próprio portador, não abrangendo transtornos psíquicos.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a interpretação restritiva do conceito de 'deformidade permanente', frequentemente confundido com dano psicológico ou moral pelo candidato desatento.
- **Discursiva:** Interpretação estrita dos elementos normativos do tipo em lesão corporal qualificada; diferenciação entre as qualificadoras do §1º (debilidade) e §2º (deformidade, entre outras) do art. 129.
- **Oral:** Cite as hipóteses do art. 129, §2º, do CP (lesão corporal gravíssima) e explique o que se entende por deformidade permanente.

 **Conexões:** Art. 129, §§1º e 2º, do CP; Info 590-STJ e Info 562-STJ (cirurgia reparadora não afasta a qualificadora).

C. Crimes Contra a Honra (arts. 138 a 145)

C1. Constitucionalidade da majorante do art. 141, II, do CP para crimes contra a honra praticados contra funcionário público

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário | **Processo:** ADPF 338/DF

Relator(a): Min. Luís Roberto Barroso, red. p/ acórdão Min. Flávio Dino

Data do julgamento: 02/02/2026 (Info 1204)

Sistemática: Controle concentrado de constitucionalidade (ADPF)

Tese fixada / Decisão:

É constitucional o aumento de pena de um terço previsto no art. 141, II, do CP para os crimes contra a honra praticados contra funcionário público em razão de suas funções. A majorante não viola a liberdade de expressão, pois não protege crítica legítima, mas pune conduta que já configura ilícito penal e afeta a credibilidade da função pública.

Resumo do caso:

Partido político questionou a constitucionalidade da majorante do art. 141, II, do CP, sob o argumento de violação à liberdade de expressão e ao pluralismo político. O STF julgou improcedente, fixando que a norma não pune a crítica legítima ao poder público, mas apenas a conduta que já ultrapassou o limite da liberdade de expressão e se tornou ilícito penal, exigindo nexos causal entre a ofensa e o exercício funcional.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Julgado de controle concentrado altamente provável em prova objetiva: cobrar a constitucionalidade da majorante e o requisito do nexos causal com a função pública.
- **Discursiva:** Ponderação entre liberdade de expressão e proteção da honra de agentes públicos; limites constitucionais da crítica ao poder público versus o crime contra a honra.
- **Oral:** A majorante do art. 141, II, do CP exige apenas que a vítima seja funcionário público, ou também nexos com o exercício da função?

 **Conexões:** Art. 141, II, do CP; jurisprudência sobre liberdade de imprensa e crítica a agentes públicos (Info 738-STJ, item C6 desta ficha).

C2. Retratação nos crimes contra a honra é ato unilateral, independe de aceitação do ofendido

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** AgRg no HC 1.014.496-SP

Relator(a): Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min. Maria Marluce Caldas

Data do julgamento: 04/11/2025 (Info 30 (Edição Extraordinária))

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

A retratação prevista no art. 143 do CP é ato unilateral que dispensa aceitação do ofendido, podendo ser feita por escrito, antes da sentença, bastando sua juntada aos autos. A retratação pelos mesmos meios da ofensa só é exigível se a própria vítima assim requerer.

📄 Resumo do caso:

Ex-marido publicou nas redes sociais acusação de traição contra a ex-mulher e a ofendeu por WhatsApp; ela ofereceu queixa-crime por difamação e injúria. Antes da sentença, ele apresentou retratação escrita, não aceita pela vítima. O STJ reconheceu a validade da retratação (extinguindo a punibilidade quanto à difamação), por ser ato unilateral que não depende de aceitação, mantendo a condenação por injúria (que não admite retratação com esse efeito extintivo, apenas a calúnia e a difamação).

🔗 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar se o candidato sabe que a retratação do art. 143 do CP alcança calúnia e difamação, mas não a injúria — e que dispensa aceitação do ofendido.
- **Discursiva:** Extinção da punibilidade pela retratação: requisitos formais (cabalidade, forma escrita, tempestividade antes da sentença) e seu alcance limitado a calúnia e difamação.
- **Oral:** A retratação alcança o crime de injúria? E precisa ser aceita pela vítima?

🔗 **Conexões:** Art. 143 do CP; Info 687-STJ (retratação da calúnia, mesma linha).

🔗 C3. Expressões contumeliosas em momento de exaltação ou no exercício do direito de crítica descaracterizam o dolo dos crimes contra a honra

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial | **Processo:** QC 6-DF

Relator(a): Min. Herman Benjamin

Data do julgamento: 10/06/2024 (Info 819)

Sistemática: Caso isolado

🔗 Tese fixada / Decisão:

Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação ou no exercício do direito de crítica ou censura profissional, ainda que veementes, descaracterizam o elemento subjetivo (animus injuriandi/diffamandi) dos crimes contra a honra.

📄 Resumo do caso:

A Corte Especial do STJ reafirmou que a intensidade ou aspereza de uma manifestação, por si só, não configura automaticamente crime contra a honra, se ausente o dolo específico de ofender — a crítica contundente feita em contexto de exaltação legítima (profissional, política) não basta para tipificar calúnia, difamação ou injúria.

🔗 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a exigência do animus diffamandi/injuriandi como elemento subjetivo especial, ausente quando a manifestação decorre de exaltação legítima.
- **Discursiva:** O elemento subjetivo especial (dolo específico) nos crimes contra a honra e os limites entre liberdade de crítica e ofensa penalmente relevante.
- **Oral:** O que se entende por animus diffamandi e por que sua ausência afasta o crime, mesmo havendo linguagem agressiva?

🔗 **Conexões:** Info 738-STJ (crítica jornalística); Info 893-STJ (dolo específico de ofender a honra, item C9).

C4. Compartilhamento de charge sem intenção de ofender não configura crime contra a honra

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial | **Processo:** Inq 1.656/DF

Relator(a): Min. Antonio Carlos Ferreira

Data do julgamento: 09/11/2023 (Info 16 (Edição Extraordinária))

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

O mero compartilhamento de postagem consistente em charge de terceiro, sem que se agregue à conduta objetiva a intenção de ofender, injuriar ou vilipendiar a honra da suposta vítima, não configura crime contra a honra, ainda que acompanhado de hashtags críticas.

Resumo do caso:

Cidadã compartilhou charge que insinuava relação de subserviência entre o Presidente da República e o então PGR, acompanhada de hashtags críticas ao governo. Denunciada por difamação e injúria, foi absolvida pela Corte Especial, que entendeu ausente o dolo específico de ofender — tratava-se de manifestação de crítica política, protegida pela liberdade de expressão.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Cenário típico de rede social: compartilhar conteúdo crítico de terceiro sem acréscimo ofensivo próprio — testar ausência de dolo específico.
- **Discursiva:** Liberdade de expressão e crítica política nas redes sociais versus crimes contra a honra; requisitos para responsabilização de quem compartilha conteúdo de terceiro.
- **Oral:** Compartilhar uma charge ofensiva de terceiro sempre configura crime contra a honra?

 **Conexões:** Info 738-STJ e Info 819-STJ (mesma linha de exigência do dolo específico).

C5. Crítica política a agente público, sem imputação de fato determinado, não configura calúnia

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial | **Processo:** APn 990/DF

Relator(a): Min. Herman Benjamin

Data do julgamento: 21/09/2022 (Info Especial 8)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

Críticas políticas à atuação de membro do Ministério Público, sem imputação de fato determinado, específico e efetivamente descrito como crime, não configuram calúnia.

Resumo do caso:

A Corte Especial rejeitou denúncia por calúnia oferecida contra quem teceu críticas políticas genéricas à atuação de membro do Ministério Público, por ausência de imputação de fato criminoso concreto, específico e determinado — requisito essencial ao tipo do art. 138 do CP.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Diferenciar calúnia (imputação de fato determinado configurador de crime) de crítica genérica/opinativa — elemento normativo do tipo frequentemente mal compreendido.
- **Discursiva:** Elementos do tipo objetivo da calúnia: necessidade de fato determinado e da falsidade da imputação (arts. 138 e 139, §1º, do CP).
- **Oral:** O que diferencia calúnia de mera crítica ou opinião desabonadora sobre a atuação de uma autoridade?

 **Conexões:** Art. 138 do CP; Info 738-STJ (crítica jornalística).

C6. Crítica jornalística contundente à autoridade pública não configura, por si só, crime contra a honra

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** AgRg no HC 691897-DF

Relator(a): Min. Olindo Menezes, Rel. Acd. Min. Sebastião Reis Júnior

Data do julgamento: 17/05/2022 (Info 738)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

Manifestações da imprensa de natureza crítica, satírica, agressiva, grosseira ou deselegante não autorizam, por si só, o uso do Direito Penal para silenciar, ainda que indiretamente, a atividade jornalística, faltando o dolo específico de caluniar, injuriar ou difamar.

Resumo do caso:

Jornalista foi processado pelo então PGR por reportagem crítica e ácida sobre sua atuação no cargo. O STJ absolveu, ressaltando que críticas pesadas a agente público de alto escalão, ainda que grosseiras, não configuram crime contra a honra quando ausente o dolo específico, sob pena de criar ameaça constante de punição penal ao jornalismo crítico.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar o limite entre liberdade de imprensa e crime contra a honra quando a crítica é agressiva mas sem dolo específico de ofender.
- **Discursiva:** Liberdade de imprensa e o chilling effect da criminalização de críticas a agentes públicos; exigência do dolo específico de ofender (nos crimes contra a honra) para superar a proteção constitucional à crítica jornalística.
- **Oral:** É possível que uma crítica jornalística grosseira e satírica configure crime contra a honra? Em que condições?

 **Conexões:** ADPF 338/DF (C1, majorante constitucional); Info 819-STJ (C3); Info 893-STJ, HC 653.641-TO: 'nos crimes contra honra não basta criticar o indivíduo ou a sua gestão da coisa pública, é necessário o dolo específico de ofender a honra alheia' (STJ, 3ª Seção, julgado em 23/06/2021).

C7. Injúria por mensagem privada na internet consoma-se onde a vítima toma conhecimento do conteúdo

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção | **Processo:** CC 184269-PB

Relator(a): Min. Laurita Vaz

Data do julgamento: 09/02/2022 (Info 724)

Sistemática: Conflito de competência — fixação de critério

🔑 Tese fixada / Decisão:

O crime de injúria praticado pela internet por mensagem privada (acessível apenas ao autor e ao destinatário) consuma-se no local em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo — regra distinta da publicação pública, que se consuma no local da inserção na rede.

📖 Resumo do caso:

Réu, residente na Paraíba, enviou mensagem de áudio injuriosa a Senadora por Instagram direct; ela tomou conhecimento em Brasília. Discutia-se a competência entre a Justiça Federal do DF e da Paraíba. O STJ fixou a competência do DF, distinguindo o crime praticado por mensagem privada (consumação no local do conhecimento) do praticado por publicação pública na internet (consumação no local da postagem).

🔗 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Pegadinha de fixação de competência: diferenciar publicação pública (local da postagem) de mensagem privada (local do conhecimento pela vítima) nos crimes contra a honra via internet.
- **Discursiva:** Momento e local de consumação dos crimes contra a honra praticados por meios eletrônicos — distinção entre comunicação pública e privada.
- **Oral:** Se alguém publica um post público ofensivo, onde se consuma o crime? E se envia uma mensagem privada?

🔗 **Conexões:** Art. 70 do CPP; Info 672-STJ (injúria por ligação telefônica, ausência de previsibilidade de terceiro ouvir).

📌 C8. O crime de injúria racial é imprescritível

Tribunal: STF | Órgão: Plenário | Processo: HC 154248/DF

Relator(a): Min. Edson Fachin

Data do julgamento: 28/10/2021 (Info 1036)

Sistemática: Caso isolado (posição também do STJ)

🔑 Tese fixada / Decisão:

A injúria racial (art. 140, §3º, do CP) é espécie do gênero racismo e, por isso, é imprescritível e inafiançável, nos termos do art. 5º, XLII, da CF/88, tal como o racismo do art. 20 da Lei 7.716/89.

📖 Resumo do caso:

O STF equiparou a injúria racial ao racismo para fins de imprescritibilidade constitucional, por envolver o mesmo emprego de elementos discriminatórios (raça, cor, etnia, religião ou origem) para ofender a vítima. Após a Lei 14.532/2023, a conduta deixou de ser modalidade de injúria e passou a ser crime autônomo (art. 2º-A da Lei 7.716/89), o que reforça esse entendimento.

🔗 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Atenção à mudança legislativa: antes da Lei 14.532/2023 era art. 140, §3º, do CP (injúria racial); depois, passou a ser art. 2º-A da Lei 7.716/89 (crime autônomo) — a imprescritibilidade se mantém em ambos os regimes.
- **Discursiva:** Imprescritibilidade penal como exceção constitucional (racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional) e sua extensão à injúria racial/discriminação.
- **Oral:** A injúria racial ainda existe como crime no Código Penal após a Lei 14.532/2023?

 **Conexões:** Art. 5º, XLII, da CF/88; art. 2º-A da Lei 7.716/89 (redação atual); art. 140, §3º, do CP (redação revogada).

D. Crimes Contra a Liberdade Individual (arts. 146 a 149-A)

✦ D1. Violência psicológica contra a mulher (art. 147-B) exige dano emocional, não dano psíquico — prova livre

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial | **Processo:** Inq 1.802-DF

Relator(a): Min. Maria Thereza de Assis Moura

Data do julgamento: 20/05/2026 (Info 893)

Sistemática: Caso isolado — teses de julgamento

🔑 Tese fixada / Decisão:

1) O crime do art. 147-B do CP não exige dano psíquico (que configuraria lesão corporal, art. 129), apenas dano emocional, comprovável por qualquer meio, sem necessidade de perícia técnica, por não ser delito que deixa vestígios examináveis (art. 158 do CPP). 2) A ameaça de prejudicar ou promessa de favorecer a vítima não são elementares do assédio sexual; a posição hierárquica já contém implícita a possibilidade de retaliação. 3) O assédio sexual pode se manifestar por atos que demonstram implicitamente o intuito sexual, sem enunciação direta.

📋 Resumo do caso:

Desembargador foi denunciado por violência psicológica contra a mulher, assédio sexual e importunação sexual, em razão de conduta reiterada de controle, isolamento e assédio contra servidoras de seu gabinete ao longo de anos. O STJ recebeu a denúncia e fixou importantes balizas interpretativas sobre a prova do dano emocional (art. 147-B) e sobre os elementos do assédio sexual, dispensando prova técnica e enunciação verbal explícita de intenção sexual.

🔗 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Distinguir dano emocional (art. 147-B, dispensa perícia) de dano psíquico (lesão corporal, exige perícia) — armadilha comum em provas objetivas.
- **Discursiva:** Tutela penal da violência psicológica contra a mulher: elementos do tipo do art. 147-B, prova do dano emocional e comparação com o crime de lesão corporal (dano psíquico).
- **Oral:** Qual a diferença entre dano emocional e dano psíquico para fins de tipificação penal?

🔗 **Conexões:** Art. 147-B do CP (incluído pela Lei 14.188/2021); art. 129 do CP; Lei Maria da Penha; item D2 (mesma linha, dispensa de corpo de delito).

✦ D2. Violência psicológica contra a mulher — dispensa de exame de corpo de delito quando há outras provas idôneas

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** AREsp 3.057.385-DF

Relator(a): Min. Joel Ilan Paciornik

Data do julgamento: 03/02/2026 (Info 887)

Sistemática: Caso isolado

🔑 Tese fixada / Decisão:

No crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando há outras provas idôneas (palavra da vítima corroborada

por testemunhas e mensagens) que demonstrem a materialidade delitiva por corpo de delito indireto.

Resumo do caso:

Ex-companheiro enviou, por meses, mensagens de áudio com ameaças e ofensas à vítima após o término do relacionamento. Condenado com base nas declarações da vítima, testemunha e mensagens juntadas, teve a condenação mantida pelo STJ, que reforçou a validade da palavra da vítima corroborada por outros elementos como prova suficiente em crimes de violência doméstica, dispensando laudo pericial.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar se o candidato sabe que a ausência de laudo pericial não impede a condenação quando há corpo de delito indireto (palavra da vítima + outras provas).
- **Discursiva:** Valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar; corpo de delito direto x indireto.
- **Oral:** É possível condenar por violência psicológica contra a mulher sem laudo pericial? Como se prova a materialidade nesse caso?

 **Conexões:** Art. 147-B do CP; art. 158 do CPP; item D1.

D3. Redução a condição análoga à de escravo dispensa restrição à liberdade de locomoção

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** REsp 2.204.503-BA

Relator(a): Min. Sebastião Reis Júnior

Data do julgamento: 09/09/2025 (Info 862)

Sistemática: Caso isolado (jurisprudência consolidada e reiterada)

Tese fixada / Decisão:

A configuração do delito de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP) não exige a restrição da liberdade de locomoção dos trabalhadores, sendo suficiente a submissão a condições degradantes de trabalho.

Resumo do caso:

Fiscalização encontrou trabalhadores rurais em condições degradantes (barracos sem saneamento, água imprópria, ausência de EPI), sem que houvesse prova de cerceamento à liberdade de ir e vir. O STJ manteve a condenação por redução a condição análoga à de escravo, reafirmando entendimento já consolidado (reiterado de julgados de 2014 e 2023) de que a submissão a condições degradantes, por si só, realiza o tipo penal.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Tese reiterada e altamente cobrável: testar se o candidato exige indevidamente cerceamento de locomoção para configurar o art. 149 do CP.
- **Discursiva:** Bem jurídico tutelado pelo art. 149 do CP: dignidade da pessoa humana e liberdade em sentido amplo, não apenas liberdade de locomoção; modalidades de conduta do tipo.
- **Oral:** É necessário provar que a vítima estava impedida de sair do local para configurar o crime do art. 149 do CP?

 **Conexões:** Art. 149 do CP; Info 787-STJ e Info 543-STJ (mesma tese, jurisprudência reiterada desde 2014).

D4. Discrecionalidade fundamentada do juiz na escolha entre penas alternativas do art. 147 do CP (ameaça)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** REsp 2.052.237-SC

Relator(a): Min. Sebastião Reis Júnior

Data do julgamento: 20/08/2025 (Info 861)

Sistemática: Caso isolado (a confrontar com Info 880)

Tese fixada / Decisão:

Havendo previsão legal de penas alternativas (detenção ou multa) no preceito secundário do tipo, cabe ao magistrado a escolha fundamentada da sanção mais adequada ao caso concreto, inexistindo hierarquia ou preferência legal entre as modalidades — desde que a escolha seja motivada.

Resumo do caso:

Condenada por ameaça (art. 147 do CP) e injúria qualificada, a defesa pedia a substituição da pena de detenção por multa, alegando ser esta mais branda entre as alternativas legais. O STJ confirmou a discrecionalidade motivada do juiz, mas ressaltou (em precedente próximo, Info 880) que a escolha pela pena privativa de liberdade, quando cabível a multa, deve ser sempre fundamentada nas circunstâncias judiciais do caso.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar se o candidato sabe que a escolha entre pena de detenção e multa, em tipos com preceito secundário alternativo, exige fundamentação — mas não hierarquia legal preestabelecida.
- **Discursiva:** Individualização da pena e dever de fundamentação (art. 93, IX, CF/88) na escolha entre penas alternativas previstas no preceito secundário do tipo penal.
- **Oral:** Existe uma ordem de preferência legal entre pena de detenção e multa quando o tipo penal prevê as duas alternativamente?

 **Conexões:** Art. 147 do CP; art. 59 do CP; AgRg no AREsp 2.808.209-SC (Info 880, STJ, 5ª Turma, julgado em 04/11/2025 — mesma linha, exigindo fundamentação).

D5. Contratação de serviços 'espirituais' para provocar morte não configura crime de ameaça

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** HC 697.581-GO

Relator(a): Min. Laurita Vaz

Data do julgamento: 07/03/2023 (Info 771)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

O crime de ameaça (art. 147 do CP) exige dolo de provocar temor na vítima e que o mal prometido seja sério e verossímil sob a perspectiva do homem médio. A contratação de rituais de magia para provocar a morte de terceiros, sem qualquer conduta dirigida a intimidá-los, é fato atípico.

Resumo do caso:

Contratante pagou por rituais de magia destinados a causar a morte de autoridades públicas; a pessoa contratada, entretanto, avisou uma das vítimas em vez de realizar o ritual. Denunciada por ameaça, a contratante foi absolvida: o STJ entendeu que não houve conduta dirigida a intimidar as vítimas (elas sequer sabiam do plano até serem avisadas por quem seria a executora), e que a ameaça exige potencialidade de concretização sob perspectiva científica e do homem médio.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Caso pitoresco e muito citável em prova objetiva: testar a exigência de dolo específico de intimidar e de verossimilhança do mal prometido para configurar ameaça.
- **Discursiva:** Elementos do tipo do crime de ameaça: mal injusto e grave, verossimilhança sob a ótica do homem médio e dolo de intimidar como elemento subjetivo especial.
- **Oral:** Contratar uma pessoa para 'rogar uma praga' contra alguém configura ameaça? Por quê?

 **Conexões:** Art. 147 do CP.

D6. Perseguição (stalking) — a revogação da contravenção de perturbação não gerou abolitio criminis em todos os casos

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** AgRg nos EDcl no REsp 1863977-SC

Relator(a): Min. Laurita Vaz

Data do julgamento: 14/12/2021 (Info 722)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP) pela Lei 14.132/2021, que criou o crime de perseguição (art. 147-A do CP), não configura abolitio criminis para os fatos que se amoldam à nova conduta típica — há continuidade normativo-típica, aplicando-se a lei mais benéfica ao caso concreto.

Resumo do caso:

Réu, já condenado pela contravenção de perturbação da tranquilidade, voltou a importunar a mesma vítima com e-mails e um presente após a entrada em vigor da Lei 14.132/2021 (que criou o crime de stalking e revogou a contravenção). O STJ reconheceu a continuidade normativo-típica entre a antiga contravenção e o novo crime, mas aplicou a lei anterior (mais benéfica) ao caso, afastando a alegação de abolitio criminis.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a diferença entre abolitio criminis (extinção total da tipicidade) e continuidade normativo-típica (mudança de tipificação sem descriminalização), aplicada à criação do art. 147-A do CP.
- **Discursiva:** Sucessão de leis penais no tempo: abolitio criminis versus continuidade normativo-típica, com aplicação da lei mais benéfica (retroatividade em favor do réu).
- **Oral:** A criação do crime de stalking em 2021 extinguiu a punibilidade de quem praticava a antiga contravenção de perturbação da tranquilidade?

 **Conexões:** *Art. 147-A do CP (incluído pela Lei 14.132/2021); art. 65 da LCP (revogado); art. 2º do CP (retroatividade da lei mais benéfica).*

E. Furto (art. 155)

✦ E1. Rompimento de obstáculo comprovado sem perícia — arrombamento já é ato executório do furto

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** AgRg no REsp 2.255.737-MG

Relator(a): Min. Reynaldo Soares da Fonseca

Data do julgamento: 07/04/2026 (Info 887)

Sistemática: Caso isolado

🔑 Tese fixada / Decisão:

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode, excepcionalmente, ser reconhecida sem laudo pericial, quando comprovada por outros meios inequívocos (testemunhas, fotos, apreensão de ferramentas). O arrombamento de cadeado e porta de estabelecimento, mesmo sem ingresso no local, já configura ato executório (tentativa), e não mero ato preparatório.

📋 Resumo do caso:

Dois indivíduos foram flagrados de madrugada arrombando cadeado e porta de uma loja, sem chegar a entrar no estabelecimento nem tocar em mercadorias; não houve perícia no local. Condenados por furto qualificado tentado, tiveram a condenação mantida pelo STJ: o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo é crime complexo (dano + furto), de modo que os primeiros golpes contra os meios de proteção do patrimônio já iniciam o iter criminis executório.

🔗 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a linha (tênue, mas cobrada) entre ato preparatório e ato executório no furto qualificado por rompimento de obstáculo — arrombar sem entrar já é tentativa.
- **Discursiva:** Iter criminis no furto qualificado como crime complexo: momento em que se inicia a execução quando a qualificadora consiste em conduta-meio (rompimento de obstáculo).
- **Oral:** Arrombar a porta de uma loja, sem chegar a entrar, é ato preparatório ou executório de furto?

🔗 **Conexões:** Art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP; art. 158 do CPP; item E4 e E5 (dispensa de perícia em outras qualificadoras).

✦ E2. Furto é tentado, não consumado, se o agente é detido ainda dentro do estabelecimento com os bens já recolhidos

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** AgRg no AgRg no AREsp 3.063.890-MS

Relator(a): Min. Reynaldo Soares da Fonseca

Data do julgamento: 03/03/2026 (Info 886)

Sistemática: Caso isolado — reafirma a teoria da amotio

🔑 Tese fixada / Decisão:

A teoria da apprehensio/amotio exige que o agente tenha percorrido todas as etapas do iter criminis e cessado a clandestinidade, ainda que por breve lapso, com posse mansa e desvigiada do bem. Ser surpreendido ainda no interior do estabelecimento, mesmo com os bens já guardados em mochila ou bolsos, configura apenas tentativa.

📋 Resumo do caso:

Agente recolheu bens da empresa vítima e os guardou na mochila e nos bolsos, mas foi detido pelo vigilante ainda dentro do estabelecimento, tentando se esconder no próprio terreno. O STJ considerou furto tentado, e não consumado, por não ter havido efetiva inversão da posse com cessação da clandestinidade — os bens sequer saíram da esfera de vigilância da vítima.

🔗 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a teoria da amotio/apprehensio adotada pelo STJ/STF para a consumação do furto e roubo — o simples contato com a coisa (apprehensio) não basta.
- **Discursiva:** Momento consumativo do furto (e do roubo): teorias da contrectatio, amotio, ablatio e illatio; posição atual do STJ e do STF (amotio/apprehensio qualificada pela posse desvigiada).
- **Oral:** Basta guardar o objeto na mochila para consumir o furto? O que mais é necessário segundo a teoria adotada pelos tribunais superiores?

🔗 **Conexões:** Súmula 582-STJ (roubo consuma-se com a posse, ainda que breve, mesmo com perseguição imediata) — cuidado para não confundir os dois cenários.

📌 E3. Furto qualificado por explosivos antes da Lei 13.654/2018 — aplicação retroativa do § 4º-A do art. 155

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** HC 961.560-SP

Relator(a): Min. Messod Azulay Neto

Data do julgamento: 09/04/2025 (Info 856)

Sistemática: Caso isolado

🔗 Tese fixada / Decisão:

Não se aplica o princípio da consunção entre furto qualificado e crime de explosão (art. 251 do CP) quando os fatos foram praticados antes da Lei 13.654/2018; aplica-se retroativamente o § 4º-A do art. 155 do CP (tipo de dupla objetividade jurídica, mais benéfico), ainda que os fatos sejam anteriores à sua vigência.

📋 Resumo do caso:

Réus usaram explosivos para furtar caixa eletrônico em 2011, antes da criação do §4º-A do art. 155 pela Lei 13.654/2018 (que unificou furto com uso de explosivo em tipo único). O STJ determinou a aplicação retroativa do novo dispositivo, por ser mais benéfico do que a soma das penas de furto qualificado e explosão em concurso de crimes, afastando o princípio da consunção para o período anterior à lei.

🔗 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, CF) aplicada a um tipo penal específico, mesmo quando o fato é anterior à sua criação.
- **Discursiva:** Retroatividade da lei penal mais benéfica na criação de tipo penal especial que absorve dois crimes anteriormente autônomos (furto + explosão).
- **Oral:** É possível aplicar retroativamente um tipo penal criado depois do fato, se ele for mais benéfico ao réu?

🔗 **Conexões:** Art. 155, §4º-A, do CP (incluído pela Lei 13.654/2018); art. 251 do CP; art. 5º, XL, da CF/88.

E4. Escalada como qualificadora do furto pode ser comprovada sem perícia, por testemunho dos policiais

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** AgRg no AREsp 2.703.772-DF

Relator(a): Min. Rogerio Schietti Cruz

Data do julgamento: 18/02/2025 (Info 843)

Sistemática: Caso isolado (aplicação do entendimento do Info 735-STJ)

Tese fixada / Decisão:

Embora, em regra, a perícia seja necessária para comprovar a qualificadora da escalada (art. 155, §4º, II, do CP), é dispensável quando o depoimento de testemunhas presenciais (policiais) comprova de forma incontestada o meio empregado, sem versão contraditória da defesa.

Resumo do caso:

Réus foram flagrados furtando cabos de energia elétrica, um deles subindo em um poste para cortar os fios enquanto o outro os recolhia. Sem perícia técnica, a condenação por furto qualificado pela escalada foi mantida com base no depoimento dos policiais que presenciaram a ação, já que a defesa não apresentou versão contrária.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Reiteração da tese de dispensa excepcional de perícia para qualificadoras que deixam vestígios — testar o candidato quanto à regra geral (exige perícia) e à exceção (prova inequívoca supre).
- **Discursiva:** Regra geral do exame de corpo de delito (art. 158 do CPP) e hipóteses excepcionais de dispensa por outros meios de prova idôneos, nas qualificadoras do furto.
- **Oral:** Em que casos a perícia pode ser dispensada para comprovar qualificadoras do furto que deixam vestígios?

 **Conexões:** Art. 155, §4º, II, do CP; art. 158 do CPP; itens E1 e E5 (mesma lógica aplicada a outras qualificadoras); Info 735-STJ (precedente-base).

E5. Qualificadora de chave falsa comprovada sem perícia, pela apreensão do artefato e ausência de vestígios

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** AgRg no HC 876.671-SC

Relator(a): Min. Antonio Saldanha Palheiro

Data do julgamento: 29/04/2024 (Info 21 (Edição Extraordinária))

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

A perícia técnica para comprovar a qualificadora do emprego de chave falsa (art. 155, §4º, III, do CP) pode ser dispensada excepcionalmente quando não houver vestígios no veículo furtado e a chave falsa for apreendida em poder do acusado.

Resumo do caso:

Veículo foi furtado mediante uso de chave micha, sem que a perícia constatasse avarias, mas com a chave apreendida em poder do réu. O STJ manteve a qualificadora, entendendo que a

ausência de vestígios (compatível com o uso de chave falsa, que não danifica a fechadura) somada à apreensão do artefato supre a exigência de perícia.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a lógica de que a ausência de vestígios, paradoxalmente, pode corroborar (e não afastar) a qualificadora de chave falsa, quando o artefato é apreendido com o agente.
- **Discursiva:** Comprovação das qualificadoras do furto que atuam de forma diferente quanto aos vestígios (chave falsa x rompimento/escalada) e o papel da prova indiciária.
- **Oral:** Por que a ausência de vestígios no veículo pode até reforçar (e não afastar) a qualificadora de chave falsa?

 **Conexões:** Art. 155, §4º, III, do CP; itens E1 e E4 (dispensa de perícia em outras qualificadoras do furto).

E6. Requisitos para a causa de aumento do repouso noturno no furto (Tema Repetitivo 1144)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção | **Processo:** REsp 1979989-RS

Relator(a): Min. Joel Ilan Paciornik

Data do julgamento: 22/06/2022 (Info 742)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1144

Tese fixada / Decisão:

Para incidir a causa de aumento do §1º do art. 155 do CP, as únicas exigências são que o furto ocorra à noite e em situação de repouso (sossego/tranquilidade), sendo irrelevantes o local do crime (comercial, residencial, via pública) e se a vítima estava efetivamente dormindo.

Resumo do caso:

O STJ, em recurso repetitivo, uniformizou os requisitos objetivos da majorante do repouso noturno no furto: basta que o crime ocorra durante o período em que a população se recolhe para descansar, independentemente de a vítima estar de fato dormindo ou do local (residência, comércio, veículo), diante da menor vigilância dos bens nesse período.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Tema repetitivo de alta probabilidade de cobrança: testar os dois únicos requisitos (horário noturno + situação de repouso) e a irrelevância dos demais fatores.
- **Discursiva:** Fundamento da majorante do repouso noturno: maior vulnerabilidade patrimonial pela redução de vigilância, independentemente do local e da vigília efetiva da vítima.
- **Oral:** É necessário provar que a vítima estava dormindo para aplicar a majorante do repouso noturno no furto?

 **Conexões:** Art. 155, §1º, do CP; item E7 (relação com o furto qualificado).

E7. A majorante do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado (Tema Repetitivo 1087) — divergência STJ x STF

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção | **Processo:** REsp 1.890.981-SP

Relator(a): Min. João Otávio de Noronha

Data do julgamento: 25/05/2022 (Info 738 / 851)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1087 (com divergência do STF)

 Tese fixada / Decisão:

Para o STJ: a causa de aumento do §1º do art. 155 do CP (repouso noturno) não incide sobre o furto qualificado (§4º), por incompatibilidade entre as normas. Para o STF (1ª Turma): a causa de aumento do repouso noturno é compatível com o furto qualificado, quando as circunstâncias fáticas o justificarem.

 Resumo do caso:

Discutia-se se a majorante do repouso noturno (aplicável ao furto simples, caput) também poderia incidir cumulativamente sobre o furto qualificado (§4º). O STJ, em repetitivo, decidiu que não, por reputar as normas incompatíveis entre si; o STF, em precedente de sua 1ª Turma, mantém posição divergente, admitindo a cumulação quando compatível com o caso concreto — tema sensível a mudanças de composição e a cobranças que exploram exatamente esse conflito.

 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Excelente para questão de 'segundo a posição do STJ' x 'segundo a posição do STF' — atenção ao enunciado da banca sobre qual tribunal está sendo cobrado.
- **Discursiva:** Divergência jurisprudencial STJ x STF sobre a cumulação da majorante do repouso noturno com o furto qualificado; argumentos de compatibilidade normativa de cada corte.
- **Oral:** A majorante do repouso noturno pode ser aplicada junto com uma qualificadora do furto? Há divergência entre os tribunais superiores?

 **Conexões:** Art. 155, §1º e §4º, do CP; item E6 (Tema 1144, requisitos gerais da majorante); Tema Repetitivo 1110 (F9, valoração do emprego de arma branca no roubo — mesma sessão de julgamento, 25/05/2022).

F. Roubo e Latrocínio (art. 157)

F1. Roubo impróprio — a expressão 'logo depois' admite algum lapso temporal entre subtração e violência

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** AgRg no REsp 2.098.118-MG

Relator(a): Min. Messod Azulay Neto

Data do julgamento: 29/10/2025 (Info 873)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

A expressão 'logo depois' do art. 157, §1º, do CP (roubo impróprio) não exige que a violência ocorra imediatamente após a subtração, admitindo-se algum lapso temporal entre os eventos, desde que a violência vise assegurar a posse do bem ou a impunidade do delito.

Resumo do caso:

Agente subtraiu motocicleta e fugiu; perseguido pela vítima por alguns quarteirões, desferiu-lhe um soco para escapar. A defesa sustentava a desclassificação para furto e lesão corporal em concurso, por não ter havido violência 'imediatamente' após a subtração. O STJ manteve a tipificação como roubo impróprio, por entender que o requisito temporal do 'logo depois' comporta alguma elasticidade.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a diferença entre furto seguido de lesão (dois crimes) e roubo impróprio (crime único) a partir da finalidade da violência (garantir posse/impunidade) e da elasticidade temporal do 'logo depois'.
- **Discursiva:** Estrutura do roubo impróprio: violência ou grave ameaça posterior à subtração, direcionada a assegurar a posse ou a impunidade — o elemento temporal e finalístico.
- **Oral:** O roubo impróprio exige que a violência seja imediatamente posterior à subtração?

 **Conexões:** Art. 157, §1º, do CP.

F2. Roubo contra vítimas distintas da mesma família, mediante conduta única, configura concurso formal (Tema Repetitivo 1192)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção | **Processo:** REsp 1.960.300-GO

Relator(a): Min. Og Fernandes

Data do julgamento: 08/10/2025 (Info 868)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1192

Tese fixada / Decisão:

O cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta, sem desígnios autônomos, contra o patrimônio de vítimas distintas — ainda que da mesma família — configura concurso formal de crimes (art. 70 do CP), sendo desnecessária a individualização dos bens subtraídos de cada vítima.

Resumo do caso:

Assaltantes invadiram residência de casal, ameaçaram ambos e subtraíram bens do lar sem individualizar a qual cônjuge pertencia cada objeto. O STJ, em repetitivo, fixou que basta a pluralidade de vítimas (patrimônios distintos violados) para caracterizar concurso formal de roubos, independentemente de identificação individualizada dos bens.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Tema repetitivo de altíssima probabilidade: cobrar se roubo contra casal/família configura crime único ou concurso formal — resposta: concurso formal, um roubo por vítima.
- **Discursiva:** Critério de aferição da pluralidade de crimes patrimoniais: pluralidade de vítimas/patrimônios violados versus unidade de conduta (concurso formal, art. 70 do CP).
- **Oral:** Um assalto que atinge o patrimônio de duas pessoas da mesma casa é um crime só ou dois?

 **Conexões:** Art. 70 do CP; art. 157 do CP; item F8 (crime único de latrocínio quando o patrimônio é só um, mesmo com pluralidade de vítimas da violência — atenção ao contraste entre os dois temas).

F3. O roubo praticado à noite não justifica, por si só, o aumento da pena-base

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** AgRg no AREsp 2.650.518-MG

Relator(a): Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. TJSP)

Data do julgamento: 08/04/2025 (Info 847)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

A prática de roubo no período noturno, por si só, não justifica a exasperação da pena-base, pois essa circunstância não revela, isoladamente, maior gravidade do modus operandi.

Resumo do caso:

Juiz aumentou a pena-base de condenado por roubo com o argumento de que o crime foi praticado à noite, período de menor visibilidade e circulação. O STJ afastou o aumento, por entender que o horário noturno, isoladamente, não é fator idôneo de exasperação, diferentemente do que ocorre expressamente no furto (art. 155, §1º, do CP).

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Contrastar com o furto (em que o repouso noturno é majorante expressa, item E6): no roubo não há previsão legal específica, e a mera prática noturna não fundamenta aumento de pena-base.
- **Discursiva:** Fundamentação da dosimetria da pena-base (art. 59 do CP): exigência de circunstâncias concretas e idôneas, vedando presunções genéricas como 'crime à noite'.
- **Oral:** O horário noturno é majorante no roubo, como é no furto?

 **Conexões:** Art. 155, §1º, do CP (contraste); art. 59 do CP; item E6.

F4. Roubo contra adolescente a caminho da escola justifica aumento da pena-base

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** AgRg no AREsp 2.603.711-AL

Relator(a): Min. Rogerio Schietti Cruz

Data do julgamento: 18/02/2025 (Info 843)

Sistemática: Caso isolado

 Tese fixada / Decisão:

O roubo praticado contra adolescente em situação de vulnerabilidade, a caminho da escola, revela maior reprovabilidade e gravidade da conduta, superando os elementos típicos do crime e legitimando a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

 Resumo do caso:

Adolescente de 14 anos foi assaltada, armada, a caminho da escola. O juiz aumentou a pena-base considerando a vulnerabilidade etária e situacional da vítima; o STJ manteve a fundamentação por entender que tais circunstâncias frustram os esforços de proteção ao ambiente escolar e superam a normalidade do tipo.

 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Contrastar com F3 (mesmo Informativo 843): nem toda circunstância de tempo/lugar justifica aumento de pena-base — depende da idoneidade concreta da fundamentação apresentada pelo julgador.
- **Discursiva:** Circunstâncias judiciais idôneas para exasperação da pena-base (art. 59 do CP): vulnerabilidade da vítima e contexto de proteção especial (ambiente escolar, infância e adolescência).
- **Oral:** O que diferencia uma fundamentação idônea de uma inidônea para aumentar a pena-base no roubo?

 **Conexões:** Art. 59 do CP; ECA (proteção integral); item F3 (fundamentação inidônea, para contraste).

 F5. Cabo de vassoura configura arma branca imprópria apta a atrair a majorante do art. 157, §2º, VII, do CP

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** AREsp 2.589.697-DF

Relator(a): Min. Daniela Teixeira

Data do julgamento: 11/02/2025 (Info 842)

Sistemática: Caso isolado

 Tese fixada / Decisão:

O conceito de arma branca abrange instrumentos capazes de causar dano à integridade física, ainda que não fabricados com essa finalidade (arma branca imprópria), como um cabo de vassoura. A perícia é dispensável, podendo a majorante ser comprovada por depoimentos das vítimas.

 Resumo do caso:

Assaltantes utilizaram cabo de vassoura de alumínio contra o pescoço das vítimas para roubá-las. O STJ confirmou a aplicação da majorante do art. 157, §2º, VII, do CP (emprego de arma branca), classificando o objeto como arma branca imprópria e dispensando perícia diante dos depoimentos das vítimas.

 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar o conceito amplo de arma branca (própria x imprópria) e a dispensa de perícia quando há prova testemunhal idônea.
- **Discursiva:** Conceito de arma branca no roubo majorado: distinção entre arma branca própria e imprópria, e meios de prova admitidos para sua comprovação.
- **Oral:** Um objeto do dia a dia, como um cabo de vassoura, pode ser considerado arma para fins penais?

 **Conexões:** Art. 157, §2º, VII, do CP; item F9 (avaliação do emprego de arma branca na dosimetria, Tema Repetitivo 1110).

F6. Simulacro de arma de fogo configura grave ameaça e veda a substituição da pena (Tema Repetitivo 1171)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção | **Processo:** REsp 1.994.182-RJ

Relator(a): Min. Sebastião Reis Júnior

Data do julgamento: 13/12/2023 (Info 799)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1171

Tese fixada / Decisão:

A utilização de simulacro de arma de fogo para subtrair bens configura a elementar da grave ameaça do tipo de roubo, atraindo a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos prevista no art. 44, I, do CP.

Resumo do caso:

Réu usou objeto simulando arma de fogo para intimidar a vítima e subtrair seus pertences. O STJ, em repetitivo, definiu que o simulacro, ainda que não seja arma de verdade, já basta para configurar a grave ameaça elementar do roubo, o que impede a substituição da pena por restritiva de direitos por expressa vedação legal (crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa).

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Tema repetitivo de alta incidência: testar se simulacro de arma configura roubo (sim) e se permite substituição de pena (não, por vedação legal expressa).
- **Discursiva:** Grave ameaça como elementar do roubo: basta a idoneidade para intimidar, independentemente da arma ser real; consequências na dosimetria e nos benefícios penais.
- **Oral:** Usar uma arma de brinquedo no assalto configura roubo? Permite substituição de pena?

 **Conexões:** Art. 157, caput, do CP; art. 44, I, do CP; Súmula 174-STJ (superada quanto à majorante, mas o simulacro ainda configura grave ameaça para o tipo).

F7. Latrocínio único mesmo com pluralidade de vítimas da violência, se atingido um só patrimônio (overruling)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção | **Processo:** AgRg no AREsp 2.119.185-RS

Relator(a): Min. Laurita Vaz

Data do julgamento: 13/09/2023 (Info 789)

Sistemática: Overruling — adequação à jurisprudência do STF

🔑 Tese fixada / Decisão:

Subtraído um só patrimônio, a pluralidade de vítimas atingidas pela violência não impede o reconhecimento de crime único de latrocínio, devendo essa circunstância ser sopesada na individualização da pena, e não na quantificação do número de crimes.

📋 Resumo do caso:

O STJ superou (overruling) sua própria jurisprudência anterior, que contava o número de latrocínios pelo número de vítimas da violência, e passou a seguir o entendimento do STF: se o patrimônio lesado é único, há um só crime de latrocínio, ainda que a violência letal tenha atingido mais de uma pessoa — a pluralidade de vítimas deve ser valorada na dosimetria, não na quantidade de crimes.

🔗 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Contrastar com F2 (concurso formal quando há pluralidade de patrimônios): aqui, patrimônio único + pluralidade de vítimas da violência = crime único de latrocínio.
- **Discursiva:** Critério de contagem de crimes patrimoniais violentos: bem jurídico predominantemente patrimonial no latrocínio e overruling do STJ para alinhamento ao STF.
- **Oral:** Se dois seguranças morrem na defesa do patrimônio de uma só empresa assaltada, há um ou dois latrocínios?

🔗 **Conexões:** Art. 157, §3º, II, do CP; HC 96736-STF (precedente que motivou o overruling); item F2 (Tema 1192, contraste).

✦ F8. Latrocínio — concausa preexistente (doença cardíaca) não afasta a imputação do resultado morte

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** HC 704.718-SP

Relator(a): Min. Laurita Vaz

Data do julgamento: 16/05/2023 (Info 777)

Sistemática: Caso isolado

🔑 Tese fixada / Decisão:

A existência de doença cardíaca preexistente da vítima, agravada pelo estresse da violência sofrida durante o roubo, configura concausa preexistente relativamente independente, que não afasta a imputação do resultado morte para fins de latrocínio.

📋 Resumo do caso:

Idoso vítima de roubo com violência e tortura sofreu infarto e morreu; laudo indicou miocardiopatia preexistente agravada pelo estresse do crime. A defesa buscava a desclassificação para roubo com lesão grave, alegando ausência de nexo causal direto. O STJ manteve o latrocínio, aplicando a teoria da imputação objetiva: os agentes criaram risco juridicamente proibido (violência contra idoso) que se concretizou no resultado morte.

🔗 Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Aplicação da teoria da imputação objetiva e das concausas ao latrocínio — mesmo raciocínio do item B1, agora no contexto patrimonial.
- **Discursiva:** Imputação objetiva do resultado morte no latrocínio diante de condição de saúde preexistente da vítima; risco juridicamente desaprovado criado pelos agentes.

- **Oral:** Uma doença cardíaca prévia da vítima, agravada pelo estresse do crime, afasta a imputação do latrocínio?

 **Conexões:** Art. 157, §3º, II, do CP; art. 13, §1º, do CP; item B1 (mesmo raciocínio de concausa aplicado à lesão corporal).

F9. Valoração do emprego de arma branca como circunstância judicial após a Lei 13.654/2018 (Tema Repetitivo 1110)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção | **Processo:** REsp 1921190-MG

Relator(a): Min. Joel Ilan Paciornik

Data do julgamento: 25/05/2022 (Info 738)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1110

Tese fixada / Decisão:

Após a Lei 13.654/2018 (que revogou a majorante do emprego de arma branca no roubo), esse emprego pode ainda ser utilizado como circunstância judicial desabonadora na primeira fase da dosimetria, desde que o julgador fundamente adequadamente essa valoração, sem que o STJ imponha a transposição.

Resumo do caso:

Com a revogação da majorante de arma branca no roubo pela Lei 13.654/2018 (novatio legis in melius), discutia-se se essa circunstância poderia ainda influenciar a pena. O STJ, em repetitivo, definiu que sim, na primeira fase da dosimetria (circunstância judicial), a critério fundamentado do julgador — mas sem que a Corte Superior possa determinar a transposição automática da majorante extinta para a pena-base.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a diferença entre extinção da majorante (não mais aplicável na 3ª fase) e possibilidade de valoração residual como circunstância judicial (1ª fase), a critério fundamentado do juiz.
- **Discursiva:** Efeitos da abolição de uma majorante (novatio legis in melius) sobre a possibilidade de a mesma circunstância fática ser considerada em outra fase da dosimetria.
- **Oral:** A arma branca ainda pode influenciar a pena do roubo, mesmo não sendo mais majorante?

 **Conexões:** Art. 157, §2º (redação anterior à Lei 13.654/2018); art. 59 do CP; itens E7 e E6 (mesma sessão de julgamento — 25/05/2022); item F5 (conceito de arma branca imprópria).

F10. Rompimento de cadeado e destruição de fechadura, sem ingresso, são atos preparatórios de roubo (não tentativa)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** AREsp 974254-TO

Relator(a): Min. Ribeiro Dantas

Data do julgamento: 21/09/2021 (Info 711)

Sistemática: Caso isolado — aplica a teoria objetivo-formal

Tese fixada / Decisão:

Adotando-se a teoria objetivo-formal, o rompimento de cadeado e a destruição de fechadura de residência, com o intuito de, mediante arma de fogo, efetuar a subtração patrimonial, configuram meros atos preparatórios, que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado.

Resumo do caso:

Dois indivíduos arrombaram o cadeado e destruíram a fechadura de uma casa para invadi-la e roubá-la, mas fugiram ao avistar viatura policial antes de ingressar no imóvel; foram presos em seguida, com arma de fogo em posse, mas sem porte regular. O STJ considerou que, no roubo (diferentemente do furto, item E1), o início da execução exige atos diretamente relacionados ao verbo subtrair mediante violência/grave ameaça, e não apenas os atos de acesso ao local.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Contrastar com o item E1 (furto): no furto qualificado por rompimento de obstáculo, arrombar já é executório (crime complexo); no roubo, sob a teoria objetivo-formal aplicada neste caso, o mesmo ato pode ser reputado preparatório — atenção ao contraste entre os dois julgados.
- **Discursiva:** Teoria objetivo-formal do início da execução aplicada ao roubo: diferenciação dos atos preparatórios e executórios quando o crime pressupõe violência/grave ameaça como elementar central.
- **Oral:** Por que o mesmo tipo de conduta (arrombar sem entrar) pode ser tratado como executória no furto e preparatória no roubo?

 **Conexões:** Art. 157 c/c art. 14, II, do CP; item E1 (comparação com o furto qualificado por rompimento de obstáculo).

G. Dano, Apropriação Indébita e Apropriação Indébita Previdenciária (arts. 163, 168 e 168-A)

G1. Dano qualificado exige dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar (animus nocendi)

Tribunal: STJ | Órgão: 6ª Turma | Processo: HC 916.770-SC

Relator(a): Min. Sebastião Reis Júnior

Data do julgamento: 30/04/2025 (Info 856)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

É imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia (animus nocendi) para a configuração do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP); a vontade do agente deve estar direcionada a causar prejuízo patrimonial ao dono do bem.

Resumo do caso:

Réu, após perder o controle do veículo e colidir com um poste, atingiu acidentalmente uma viatura policial. Não havia prova de intenção deliberada de danificar o bem público. O STJ absolveu o réu do crime de dano qualificado, por ausência do elemento subjetivo especial (animus nocendi), tratando-se de evento fortuito/culposo não abrangido pelo tipo doloso do art. 163.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a exigência do dolo específico no crime de dano — colisão acidental não configura dano doloso, ainda que o bem atingido seja público.
- **Discursiva:** Elemento subjetivo do crime de dano: necessidade de vontade dirigida especificamente a destruir/deteriorar, afastando a responsabilização por resultado meramente acidental.
- **Oral:** Um acidente de trânsito que danifica viatura policial configura crime de dano qualificado?

 **Conexões:** Art. 163, parágrafo único, III, do CP; item G3 (dano qualificado — rol taxativo de entidades).

G2. Sócio nomeado depositário judicial responde por apropriação indébita majorada se os bens penhorados desaparecem

Tribunal: STJ | Órgão: 5ª Turma | Processo: REsp 2.215.933-SC

Relator(a): Min. Ribeiro Dantas

Data do julgamento: 02/09/2025 (Info 861)

Sistemática: Caso isolado — teses de julgamento

Tese fixada / Decisão:

1) Os bens da pessoa jurídica, mesmo sob administração de seu sócio, configuram 'coisa alheia' para fins do art. 168, §1º, II, do CP. 2) O sócio-administrador nomeado depositário

judicial responde por apropriação indébita qualificada se se apropria ou deixa de restituir bens penhorados da sociedade, independentemente de vínculo societário.

Resumo do caso:

Em execução judicial, bens da empresa foram penhorados e o próprio sócio foi nomeado depositário; os bens desapareceram. O STJ confirmou a responsabilização penal do sócio por apropriação indébita qualificada, afastando o argumento de que, por ser sócio, os bens não seriam 'coisa alheia' para ele — a personalidade jurídica própria da sociedade torna os bens alheios ao patrimônio pessoal do sócio.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar se bens de pessoa jurídica são 'coisa alheia' em relação ao próprio sócio-administrador — resposta: sim, por força da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
- **Discursiva:** Autonomia patrimonial da pessoa jurídica como fundamento para a caracterização de 'coisa alheia' na apropriação indébita cometida por sócio-administrador depositário judicial.
- **Oral:** Um sócio pode cometer apropriação indébita em relação a bens da própria empresa? Por quê?

 **Conexões:** Art. 168, §1º, II, do CP; item G5 (divergência STJ x STF sobre depositário judicial de faturamento).

G3. Dano qualificado contra entidades públicas — rol taxativo antes da Lei 13.531/2017

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção | **Processo:** EREsp 1896620-ES

Relator(a): Min. Joel Ilan Paciornik

Data do julgamento: 02/03/2023 (Info 768)

Sistemática: Embargos de divergência — uniformização

Tese fixada / Decisão:

Não se enquadra como dano qualificado a lesão a bens de entidades não previstas expressamente no rol do art. 163, parágrafo único, III, do CP, em sua redação anterior à Lei 13.531/2017 (que incluiu autarquias, fundações públicas, empresas públicas e patrimônio do DF), em razão da vedação à analogia in malam partem.

Resumo do caso:

Discutia-se se dano a bens de autarquias, fundações públicas ou empresas públicas, antes da Lei 13.531/2017, configurava dano simples ou qualificado — já que a redação original do art. 163, parágrafo único, III, não mencionava expressamente essas entidades. O STJ uniformizou que, para fatos anteriores à lei, o dano é simples, vedada a analogia para ampliar o rol de entidades protegidas pela qualificadora.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a aplicação temporal da lei penal: fatos anteriores à Lei 13.531/2017 não podem ser qualificados por analogia ao rol ampliado pela lei posterior.
- **Discursiva:** Vedação à analogia in malam partem em normas que definem qualificadoras com rol de sujeitos passivos taxativo; sucessão de leis penais no tempo.

- **Oral:** Antes da Lei 13.531/2017, dano contra bens de uma autarquia era dano simples ou qualificado?

 **Conexões:** Art. 163, parágrafo único, III, do CP (redação atual e anterior); item G1.

G4. Apropriação indébita previdenciária é crime material — consumação com a constituição definitiva do crédito (Tema Repetitivo 1166)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção | **Processo:** REsp 1.982.304-SP

Relator(a): Min. Laurita Vaz

Data do julgamento: 17/10/2023 (Info 792)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1166

Tese fixada / Decisão:

O crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, §1º, I, do CP) é delito material, que somente se consuma com a constituição definitiva, na via administrativa, do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante 24 do STF.

Resumo do caso:

O STJ, em repetitivo, aplicou à apropriação indébita previdenciária a mesma lógica da Súmula Vinculante 24 do STF (crimes materiais contra a ordem tributária do art. 1º da Lei 8.137/90): a consumação depende do exaurimento do processo administrativo-fiscal que constitui definitivamente o crédito tributário, e não do simples não recolhimento na época devida.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Cruzar com a Súmula Vinculante 24 (crimes materiais contra a ordem tributária) — testar se o candidato reconhece a mesma lógica aplicada à apropriação indébita previdenciária.
- **Discursiva:** Crimes materiais versus formais em matéria tributária/previdenciária: momento consumativo e a exigência de esgotamento da via administrativa como condição objetiva de punibilidade.
- **Oral:** A apropriação indébita previdenciária se consuma no vencimento da obrigação ou depende de algo mais?

 **Conexões:** Súmula Vinculante 24-STF; art. 168-A, §1º, I, do CP.

G5. Divergência STJ x STF: sócio-administrador depositário judicial de faturamento comete apropriação indébita?

Tribunal: STJ (6ª Turma) e STF (2ª Turma) | **Órgão:** Turmas em divergência | **Processo:** AgRg no REsp 1.871.947/PR (STJ); HC 215.102/PR (STF)

Relator(a): Min. Rogerio Schietti Cruz (STJ); Min. Dias Toffoli, red. Min. Nunes Marques (STF)

Data do julgamento: 26/04/2022 (STJ) e 17/10/2023 (STF) (Info 1113 (STF))

Sistemática: Divergência entre Tribunais Superiores

Tese fixada / Decisão:

Para o STJ (6ª Turma): o fiel depositário de penhora judicial sobre o faturamento da empresa que deixa de depositá-lo em juízo comete apropriação indébita (art. 168, §1º, II, do CP). Para o

STF (2ª Turma): não comete, por faltar a elementar 'alheia' — equipararia-se à vedada prisão do depositário infiel (Súmula Vinculante 25).

Resumo do caso:

Sócio-administrador nomeado depositário judicial de parte do faturamento da própria empresa deixou de depositá-lo em juízo. Há divergência não pacificada entre o STJ (responsabiliza penalmente) e o STF (não responsabiliza, por entender que a prisão/persecução equivaleria à vedada prisão civil do depositário infiel). Tema sensível a mudança de composição das turmas e altamente explorável em prova por exigir do candidato o conhecimento de ambas as posições.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Questão perfeita para 'segundo o STJ' x 'segundo o STF' — o candidato deve saber que a divergência existe e não pode assumir uma posição única e pacífica.
- **Discursiva:** Analogia com a vedação constitucional da prisão civil por dívida (art. 5º, LXVII, CF e Súmula Vinculante 25) aplicada, ou não, à esfera penal da apropriação indébita.
- **Oral:** Existe entendimento pacífico sobre a apropriação indébita do depositário judicial de faturamento? Explique a divergência.

 **Conexões:** *Súmula Vinculante 25-STF; art. 168, §1º, II, do CP; item G2 (mesmo tipo penal, outro contexto fático — bens penhorados, não faturamento).*

H. Estelionato e Duplicata Simulada (arts. 171 e 172)

H1. Recebimento de benefício previdenciário sem fraude comprovada não configura vantagem indevida para o estelionato

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** AgRg no REsp 2.230.017-PB

Relator(a): Min. Joel Ilan Paciornik

Data do julgamento: 09/12/2025 (Info 878)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

A obtenção de benefício previdenciário (pensão por morte), quando não evidenciada fraude no preenchimento dos requisitos legais (casamento válido + óbito do segurado), não caracteriza vantagem indevida para fins de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP), ainda que haja suspeita de motivação torpe do beneficiário.

Resumo do caso:

Viúva recebeu pensão por morte com base em casamento formalmente válido, mesmo havendo suspeita de que a união teria sido formada apenas para viabilizar o benefício. O STJ considerou a conduta atípica: o casamento não foi anulado civilmente, e quem recebe o que tem direito não obtém vantagem indevida — sem vantagem indevida, não há estelionato, ainda que a motivação do casamento fosse questionável.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a exigência de vantagem indevida como elementar do estelionato — direito legítimo a benefício, mesmo com motivação suspeita, não configura crime enquanto não anulado o ato civil correspondente.
- **Discursiva:** Elementos objetivos do estelionato previdenciário: necessidade de vantagem ilícita e de fraude comprovada, não bastando suspeita sobre a motivação do beneficiário de direito formalmente válido.
- **Oral:** Receber um benefício a que se tem direito legal, mesmo com motivação questionável, configura estelionato?

 **Conexões:** Art. 171, §3º, do CP; direito de família (validade do casamento civil).

H2. O denominado 'estelionato judicial' é conduta atípica

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma | **Processo:** AgRg no HC 841.731-MS

Relator(a): Min. Sebastião Reis Júnior

Data do julgamento: 15/04/2024 (Info 811)

Sistemática: Caso isolado (jurisprudência consolidada)

Tese fixada / Decisão:

O uso de ações judiciais para obter lucro ou vantagem indevida ('estelionato judicial') é conduta atípica na esfera penal, por absoluta impropriedade do meio — o processo, por sua natureza dialética, permite contraditório e recursos, não se podendo falar em induzimento em erro do magistrado.

Resumo do caso:

Réus utilizaram título executivo extrajudicial supostamente falso para obter, por meio de execução judicial regular, a penhora e o levantamento de valores da conta da vítima. O STJ reafirmou que o chamado 'estelionato judicial' é atípico, por impropriedade absoluta do meio (o processo permite ampla defesa e recursos), ressalvando que a falsidade documental pode configurar crime autônomo (falsidade), não confundido com estelionato.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a atipicidade do 'estelionato judicial' por impropriedade absoluta do meio, e a possibilidade de responsabilização por crime autônomo de falsidade documental.
- **Discursiva:** Crime impossível por impropriedade absoluta do meio (art. 17 do CP) aplicado ao uso de processo judicial para obter vantagem; distinção entre estelionato e falsidade documental.
- **Oral:** Por que o uso de uma ação judicial para obter vantagem indevida não configura estelionato?

 **Conexões:** Art. 17 do CP (crime impossível); art. 171 do CP; arts. 296 e seguintes do CP (falsidade documental).

H3. A exigência de representação para o estelionato (Lei 13.964/2019) retroage em benefício do réu

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário | **Processo:** HC 208817 AgR

Relator(a): Min. Cármen Lúcia

Data do julgamento: 13/04/2023 (Info 1023 (referência também no Info 691-STJ))

Sistemática: Caso isolado — pacificação de controvérsia

Tese fixada / Decisão:

A mudança promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que passou a exigir representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal por estelionato (art. 171, §5º, do CP), retroage para alcançar processos penais que já estavam em curso, por se tratar de norma mais benéfica ao réu.

Resumo do caso:

O Pacote Anticrime alterou a natureza da ação penal do estelionato simples, de pública incondicionada para pública condicionada à representação (com exceções). O STF pacificou que essa mudança, por ser mais benéfica ao acusado (impõe uma condição adicional à persecução penal), retroage inclusive a processos já em curso quando da entrada em vigor da lei.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Tema certo para prova objetiva: natureza da ação penal do estelionato após 2019 (regra: condicionada à representação) e sua retroatividade.
- **Discursiva:** Retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, CF/88) aplicada a normas de natureza processual-material (condições de procedibilidade da ação penal).
- **Oral:** A exigência de representação no estelionato, criada em 2019, se aplica a processos que já estavam em andamento?

 **Conexões:** Art. 171, §5º, do CP (incluído pela Lei 13.964/2019); art. 5º, XL, da CF/88.

I. Receptação (art. 180)

I1. Receptação qualificada comunica-se ao corréu em concurso, mesmo sem habitualidade comercial própria

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma | **Processo:** AgRg no AREsp 2.712.504-MG

Relator(a): Min. Joel Ilan Paciornik

Data do julgamento: 09/09/2025 (Info 863)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão:

O corréu que atua em concurso com o comerciante na receptação pode responder também por receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), mesmo sem exercer habitualidade comercial própria, por força da comunicabilidade das elementares do tipo qualificado (art. 30 do CP) e da teoria monista do concurso de pessoas.

Resumo do caso:

Comerciante comprava mercadorias furtadas para revenda; dois auxiliares, sem atividade comercial própria, ajudavam a transportar os produtos. Condenados inicialmente apenas por receptação simples, tiveram a qualificadora estendida pelo STJ, por entender que os elementos objetivos do tipo qualificado se comunicam a todos os coautores, bastando a prova do concurso de agentes, independentemente de cada um exercer, individualmente, a atividade comercial.

Como pode ser cobrado em prova:

- **Objetiva:** Testar a comunicabilidade das elementares objetivas do tipo qualificado (habitualidade comercial) aos partícipes/coautores que não a exercem pessoalmente, via art. 30 do CP e teoria monista.
- **Discursiva:** Comunicabilidade de elementares e circunstâncias no concurso de pessoas (art. 30 do CP) aplicada à receptação qualificada; teoria monista/unitária do concurso.
- **Oral:** Uma pessoa que nunca vendeu mercadoria furtada, mas ajudou a transportá-la para o comerciante receptor, pode responder por receptação qualificada?

 **Conexões:** Art. 180, caput e §1º, do CP; art. 30 do CP; item A3 (mesma lógica de comunicabilidade de elementares, aplicada ao homicídio mercenário).

Índice Navegável de Julgados

Clique em qualquer item (Ctrl+clique no Word) para ir diretamente à ficha correspondente.

A. Crimes Contra a Vida — Homicídio e Aborto (arts. 121 a 128)

1. [A1 — Aborto — sigilo médico violado e prova ilícita por derivação \(STJ, HC 1.000.918-SP, 15/04/2026\)](#)
2. [A2 — Homicídio — qualificadora de arma de uso restrito não se estende à arma de uso permitido com numeração suprimida \(STJ, AgRg no REsp 2.104.061-MG, 19/08/2025\)](#)
3. [A3 — Homicídio mercenário — qualificadora da paga ou promessa de recompensa não se comunica automaticamente ao mandante \(STJ, EAREsp 1.322.867-SP, 13/08/2025\)](#)
4. [A4 — Homicídio no trânsito — dolo eventual x culpa consciente é matéria de competência do Tribunal do Júri \(STJ, AgRg no AREsp 2.795.012-SP; AgRg no AREsp 2.519.852-SC, 11/03/2025 e 03/09/2024\)](#)
5. [A5 — Lesão corporal por manobra obstétrica \(Kristeller\) — ausência de culpa médica \(STJ, AREsp 2.587.582-SP, 27/08/2024\)](#)
6. [A6 — Aborto — Síndrome de Edwards não se equipara à anencefalia para autorizar interrupção da gravidez \(STJ, HC 932.495-SC, 06/08/2024\)](#)
7. [A7 — Remoção ilegal de órgãos com resultado morte não configura homicídio doloso — competência do juízo singular \(STF, RE 1313494/MG, 14/09/2021\)](#)
8. [A8 — Compatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras do homicídio \(STJ, REsp 1836556-PR, 15/06/2021\)](#)

B. Lesões Corporais e Periclitção da Vida (arts. 129 a 136)

9. [B1 — Lesão corporal grave — concausa preexistente relativamente independente não afasta a qualificadora \(STJ, AgRg no REsp 1.882.609-MS, 13/03/2023\)](#)
10. [B2 — Qualificadora da deformidade permanente abrange apenas danos físicos, não alteração de personalidade \(STJ, HC 689921-SP, 08/03/2022\)](#)

C. Crimes Contra a Honra (arts. 138 a 145)

11. [C1 — Constitucionalidade da majorante do art. 141, II, do CP para crimes contra a honra praticados contra funcionário público \(STF, ADPF 338/DF, 02/02/2026\)](#)
12. [C2 — Retratação nos crimes contra a honra é ato unilateral, independe de aceitação do ofendido \(STJ, AgRg no HC 1.014.496-SP, 04/11/2025\)](#)
13. [C3 — Expressões contumeliosas em momento de exaltação ou no exercício do direito de crítica descaracterizam o dolo dos crimes contra a honra \(STJ, QC 6-DF, 10/06/2024\)](#)
14. [C4 — Compartilhamento de charge sem intenção de ofender não configura crime contra a honra \(STJ, Inq 1.656/DF, 09/11/2023\)](#)
15. [C5 — Crítica política a agente público, sem imputação de fato determinado, não configura calúnia \(STJ, APn 990/DF, 21/09/2022\)](#)
16. [C6 — Crítica jornalística contundente à autoridade pública não configura, por si só, crime contra a honra \(STJ, AgRg no HC 691897-DF, 17/05/2022\)](#)
17. [C7 — Injúria por mensagem privada na internet consoma-se onde a vítima toma conhecimento do conteúdo \(STJ, CC 184269-PB, 09/02/2022\)](#)
18. [C8 — O crime de injúria racial é imprescritível \(STF, HC 154248/DF, 28/10/2021\)](#)

D. Crimes Contra a Liberdade Individual (arts. 146 a 149-A)

19. [D1 — Violência psicológica contra a mulher \(art. 147-B\) exige dano emocional, não dano psíquico — prova livre \(STJ, Inq 1.802-DF, 20/05/2026\)](#)
20. [D2 — Violência psicológica contra a mulher — dispensa de exame de corpo de delito quando há outras provas idôneas \(STJ, AREsp 3.057.385-DF, 03/02/2026\)](#)
21. [D3 — Redução a condição análoga à de escravo dispensa restrição à liberdade de locomoção \(STJ, REsp 2.204.503-BA, 09/09/2025\)](#)
22. [D4 — Discricionariedade fundamentada do juiz na escolha entre penas alternativas do art. 147 do CP \(ameaça\) \(STJ, REsp 2.052.237-SC, 20/08/2025\)](#)
23. [D5 — Contratação de serviços 'espirituais' para provocar morte não configura crime de ameaça \(STJ, HC 697.581-GO, 07/03/2023\)](#)
24. [D6 — Perseguição \(stalking\) — a revogação da contravenção de perturbação não gerou abolição criminis em todos os casos \(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1863977-SC, 14/12/2021\)](#)

E. Furto (art. 155)

25. [E1 — Rompimento de obstáculo comprovado sem perícia — arrombamento já é ato executório do furto \(STJ, AgRg no REsp 2.255.737-MG, 07/04/2026\)](#)
26. [E2 — Furto é tentado, não consumado, se o agente é detido ainda dentro do estabelecimento com os bens já recolhidos \(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 3.063.890-MS, 03/03/2026\)](#)
27. [E3 — Furto qualificado por explosivos antes da Lei 13.654/2018 — aplicação retroativa do § 4º-A do art. 155 \(STJ, HC 961.560-SP, 09/04/2025\)](#)
28. [E4 — Escalada como qualificadora do furto pode ser comprovada sem perícia, por testemunho dos policiais \(STJ, AgRg no AREsp 2.703.772-DF, 18/02/2025\)](#)
29. [E5 — Qualificadora de chave falsa comprovada sem perícia, pela apreensão do artefato e ausência de vestígios \(STJ, AgRg no HC 876.671-SC, 29/04/2024\)](#)
30. [E6 — Requisitos para a causa de aumento do repouso noturno no furto \(Tema Repetitivo 1144\) \(STJ, REsp 1979989-RS, 22/06/2022\)](#)
31. [E7 — A majorante do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado \(Tema Repetitivo 1087\) — divergência STJ x STF \(STJ, REsp 1.890.981-SP, 25/05/2022\)](#)

F. Roubo e Latrocínio (art. 157)

32. [F1 — Roubo impróprio — a expressão 'logo depois' admite algum lapso temporal entre subtração e violência \(STJ, AgRg no REsp 2.098.118-MG, 29/10/2025\)](#)
33. [F2 — Roubo contra vítimas distintas da mesma família, mediante conduta única, configura concurso formal \(Tema Repetitivo 1192\) \(STJ, REsp 1.960.300-GO, 08/10/2025\)](#)
34. [F3 — O roubo praticado à noite não justifica, por si só, o aumento da pena-base \(STJ, AgRg no AREsp 2.650.518-MG, 08/04/2025\)](#)
35. [F4 — Roubo contra adolescente a caminho da escola justifica aumento da pena-base \(STJ, AgRg no AREsp 2.603.711-AL, 18/02/2025\)](#)
36. [F5 — Cabo de vassoura configura arma branca imprópria apta a atrair a majorante do art. 157, §2º, VII, do CP \(STJ, AREsp 2.589.697-DF, 11/02/2025\)](#)
37. [F6 — Simulacro de arma de fogo configura grave ameaça e veda a substituição da pena \(Tema Repetitivo 1171\) \(STJ, REsp 1.994.182-RJ, 13/12/2023\)](#)
38. [F7 — Latrocínio único mesmo com pluralidade de vítimas da violência, se atingido um só patrimônio \(overruling\) \(STJ, AgRg no AREsp 2.119.185-RS, 13/09/2023\)](#)
39. [F8 — Latrocínio — concausa preexistente \(doença cardíaca\) não afasta a imputação do resultado morte \(STJ, HC 704.718-SP, 16/05/2023\)](#)

- 40. [F9 — Valoração do emprego de arma branca como circunstância judicial após a Lei 13.654/2018 \(Tema Repetitivo 1110\) \(STJ, REsp 1921190-MG, 25/05/2022\)](#)
- 41. [F10 — Rompimento de cadeado e destruição de fechadura, sem ingresso, são atos preparatórios de roubo \(não tentativa\) \(STJ, AREsp 974254-TO, 21/09/2021\)](#)

G. Dano, Apropriação Indébita e Apropriação Indébita Previdenciária (arts. 163, 168 e 168-A)

- 42. [G1 — Dano qualificado exige dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar \(animus nocendi\) \(STJ, HC 916.770-SC, 30/04/2025\)](#)
- 43. [G2 — Sócio nomeado depositário judicial responde por apropriação indébita majorada se os bens penhorados desaparecem \(STJ, REsp 2.215.933-SC, 02/09/2025\)](#)
- 44. [G3 — Dano qualificado contra entidades públicas — rol taxativo antes da Lei 13.531/2017 \(STJ, EREsp 1896620-ES, 02/03/2023\)](#)
- 45. [G4 — Apropriação indébita previdenciária é crime material — consumação com a constituição definitiva do crédito \(Tema Repetitivo 1166\) \(STJ, REsp 1.982.304-SP, 17/10/2023\)](#)
- 46. [G5 — Divergência STJ x STF: sócio-administrador depositário judicial de faturamento comete apropriação indébita? \(STJ \(6ª Turma\) e STF \(2ª Turma\), AgRg no REsp 1.871.947/PR \(STJ\); HC 215.102/PR \(STF\), 26/04/2022 \(STJ\) e 17/10/2023 \(STF\)\)](#)

H. Estelionato e Duplicata Simulada (arts. 171 e 172)

- 47. [H1 — Recebimento de benefício previdenciário sem fraude comprovada não configura vantagem indevida para o estelionato \(STJ, AgRg no REsp 2.230.017-PB, 09/12/2025\)](#)
- 48. [H2 — O denominado 'estelionato judicial' é conduta atípica \(STJ, AgRg no HC 841.731-MS, 15/04/2024\)](#)
- 49. [H3 — A exigência de representação para o estelionato \(Lei 13.964/2019\) retroage em benefício do réu \(STF, HC 208817 AgR, 13/04/2023\)](#)

I. Receptação (art. 180)

- 50. [I1 — Receptação qualificada comunica-se ao corréu em concurso, mesmo sem habitualidade comercial própria \(STJ, AgRg no AREsp 2.712.504-MG, 09/09/2025\)](#)

Top 10 Imperdíveis Desta Matéria

Seleção dos julgados com maior probabilidade de cobrança nesta rodada, considerando sistemática vinculante, ineditismo, divergência entre tribunais e recorrência histórica em provas FGV.

1º A3 — Homicídio mercenário — qualificadora da paga ou promessa de recompensa não se comunica automaticamente ao mandante

Por quê: Uniformização pela 3ª Seção (embargos de divergência) sobre tema clássico de concurso de pessoas no homicídio mercenário — altíssima probabilidade em objetiva e oral.

2º C1 — Constitucionalidade da majorante do art. 141, II, do CP para crimes contra a honra praticados contra funcionário público

Por quê: Único julgado de controle concentrado (ADPF) da seleção — STF em Plenário, tema de ponderação entre liberdade de expressão e honra de agente público, favorito de bancas.

3º D1 — Violência psicológica contra a mulher (art. 147-B) exige dano emocional, não dano psíquico — prova livre

Por quê: Tese estruturante sobre violência psicológica contra a mulher (art. 147-B), distinguindo dano emocional de dano psíquico — tema em ascensão constante nas provas de Magistratura.

4º D3 — Redução a condição análoga à de escravo dispensa restrição à liberdade de locomoção

Por quê: Jurisprudência reiterada e pacífica sobre redução a condição análoga à de escravo, dispensando restrição de locomoção — tese 'certa' de cair, testada há mais de uma década.

5º E6 — Requisitos para a causa de aumento do repouso noturno no furto (Tema Repetitivo 1144)

Por quê: Recurso repetitivo (Tema 1144) fixando requisitos objetivos da majorante do repouso noturno no furto — tema recorrente e de resposta objetiva precisa.

6º E7 — A majorante do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado (Tema Repetitivo 1087) — divergência STJ x STF

Por quê: Recurso repetitivo (Tema 1087) com divergência explícita STJ x STF sobre cumulação da majorante noturna com furto qualificado — excelente para pegar o candidato desatento.

7º F2 — Roubo contra vítimas distintas da mesma família, mediante conduta única, configura concurso formal (Tema Repetitivo 1192)

Por quê: Recurso repetitivo (Tema 1192) sobre concurso formal em roubo contra vítimas da mesma família — tema de grande apelo para casos práticos e sentenças.

8º F6 — Simulacro de arma de fogo configura grave ameaça e veda a substituição da pena (Tema Repetitivo 1171)

Por quê: *Recurso repetitivo (Tema 1171) sobre simulacro de arma e vedação à substituição de pena — tema certo em provas de Magistratura por unir tipicidade e consequências penais.*

9º F7 — Latrocínio único mesmo com pluralidade de vítimas da violência, se atingido um só patrimônio (overruling)

Por quê: *Overruling exposto do STJ para alinhar-se ao STF sobre latrocínio único com pluralidade de vítimas — muito explorado em contraste com o Tema 1192 (F2).*

10º G5 — Divergência STJ x STF: sócio-administrador depositário judicial de faturamento comete apropriação indébita?

Por quê: *Divergência viva entre STJ e STF sobre apropriação indébita do depositário judicial de faturamento — tema raro de divergência não pacificada, perfeito para prova oral e objetiva por bancas rigorosas como a FGV.*